

국내 가상자산 거래소의 고객별 자산 분리 보장 관리 현황

국내 주요 원화마켓 거래소의 “고객별 자산 분리 보장”은 현재 법적으로는 **회사 고유재산과 이용자 자산의 분리**, 원화 예치금의 은행 예치·신탁, 이용자 가상자산의 별도 보관과 동종·동량 실질보유, 이용자 자산의 80% 이상 콜드월렛 보관을 뜻한다. 다만 공개자료를 종합하면, 실무상 이 보장은 대체로 **고객별 온체인 전용 지갑 분리**라기보다 **고객별 내부원장 분리 관리 + 거래소 지갑 집합보관 + 주기적 외부 실사** 구조로 운영된다. 업비트·빗썸·코인원·코빗 모두 외부 회계법인 실사 또는 재무실사 공개 체계를 갖추고 있으나, 이번 조사 범위에서 **실시간 잔액증명** 또는 **실시간 Proof-of-Reserves**를 전면 공개하는 사례는 확인되지 않았다. 또한 2025~2026년 FIU/FSC 검사와 빗썸 오지급 사태는 콜드월렛 비율만으로는 충분하지 않고, **상시 잔고대사·자동 검증·다중 승인·위험관리 체계**가 고객자산 보호의 핵심임을 보여준다. ①

조사 범위와 평가 기준

본 보고서의 조사대상은 사용자 요청에 따라 **업비트, 빗썸, 코인원, 코빗**으로 한정했다. 2026년 4월 30일 기준 FIU 공개 신고현황상 이들 4개사는 모두 신고수리된 가상자산사업자이며, 국내 원화 입출금이 가능한 주요 거래소군에 속한다. 별도의 중소 거래소 표본은 이번 본문 비교표에서 포함하지 않았고, 그 이유는 사용자 요청이 “명시되지 않은 거래소는 제외”라는 점과, 공개자료의 밀도와 비교가능성이 4개 대형사에서 가장 높았기 때문이다. ②

이 보고서에서 “고객별 자산 분리 보장”은 두 층위로 정의했다. **법적 분리**는 특금법 시행령상 고객별 거래내역 분리 관리와 예치금·고유재산 구분 관리, 그리고 가상자산 이용자보호법상 예치금의 은행 예치·신탁, 이용자 가상자산의 별도 보관, 동종·동량 실질 보유를 뜻한다. **실무적 분리**는 이를 실제 운영으로 구현하는 방식인데, 공개자료상 국내 주요 거래소는 대체로 고객별 내부원장으로 권리관계를 나누고, 온체인에서는 회사가 통제하는 핫월렛·콜드월렛·스테이킹 주소를 사용하는 구조다. 즉, “고객별 분리”는 원칙적으로 **계정·원장 기준**이지, 공개 공시만 놓고 볼 때 **소매 고객별 전용 온체인 주소 상시 보관**까지 의미하지는 않는다. ③

자료원은 사용자 요청 우선순위에 맞춰 **거래소 공식 공시·이용약관·실사보고서·IR/재무공개, 금융위원회·금융정보분석원·법령, 주요 언론 보도와 사건 사례, 제3자 회계법인 보고서** 순으로 반영했다. 다만 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 비공개 내부 통제문서, 지갑주소 전체 목록, 키 관리 절차, 신탁 계약서 원문 등은 접근할 수 없었다. 둘째, 일부 거래소는 웹 인덱스상 요약만 노출되어 최신 분기 실사 수치의 일부는 “게시 확인” 수준까지만 검증되지 않았다. 셋째, 법무부 명의의 공개자료 중 본 주제에 직접 대응하는 “거래소 고객자산 분리보관 운영 가이드라인”은 이번 조사 범위에서 확인하지 못해, 관련 법령·감독자료는 금융위·FIU·법제처 자료를 중심으로 해석했다.

제도와 법적 기준

한국의 이용자 자산 보호 체계는 **특금법 체계**와 **가상자산 이용자보호법 체계**가 겹쳐 작동한다. 먼저 특금법 시행령은 가상자산사업자에게 **고객별 거래내역 분리 관리**와 **예치금을 고유재산과 구분 관리**할 것을 요구해, 실명확인입출금계정 제도의 기초적인 분리관리 원칙을 제공한다. FIU도 신고수리된 사업자의 경우 고객자금이 은행의 별도 계좌로 분리 보호된다고 안내해 왔다. ④

이후 2024년 7월 19일 시행된 가상자산 이용자보호법은 한 단계 더 나아가, 이용자 예치금은 **관리기관인 은행 등에 예치 또는 신탁**하도록 하고, 이용자 가상자산은 **사업자 자신의 가상자산과 분리 보관**하며 **동일한 종류와 수량을 실질적으로 보유**하도록 요구한다. 금융위 시행 보도자료와 시행령 설명자료는 여기에 더해 **이용자 가상자산 경제적 가치의 80% 이상 콜드월렛 보관, 핫월렛 잔량에 대한 보험 또는 준비금 확보, 감독·검사·제재 권한**을 핵심으로 제시했다. ⑤

중요한 해석 쟁점은 여기서 생긴다. 현행법은 “이용자 자산”과 “사업자 자산”의 분리는 분명히 요구하지만, **개별 이용자마다 독립된 온체인 지갑 또는 독립된 신탁재산 단위까지 명시적으로 강제**하지는 않는다. 그래서 제도상 “분리 보관”은

대부분 **회사 자산과 이용자 자산의 분리 + 이용자별 장부관리 + 총량 기준 실질보유**로 구현되고, 개별 고객별 온체인 분리 여부는 각 사업자의 선택과 공시 수준에 맡겨져 있다. 이 구조는 거래 효율성 측면에선 현실적이지만, 파산·침해사고·장부오류가 겹칠 때 **고객별 특정가능성과 권리귀속의 입증가능성**을 얼마나 강하게 보장하느냐는 별도의 문제를 남긴다. 이 대목이 바로 “고객별 자산 분리 보장”의 현재적 공백이다. ⁶

최근 감독 방향도 이 공백을 정면으로 건드리고 있다. 2026년 4월 금융위는 빗썸 오지급 사태 이후 5대 거래소와 간담회를 열고, **이용자 자산을 5분 주기로 상시 대사하는 자동화 시스템, 이벤트 보상 등 수작업 거래의 계정 분리·자동 검증·다중 승인, 금융회사 수준의 준법감시와 표준 위험관리체계**를 추진하겠다고 밝혔다. 이는 현행 법제가 “보관 위치”와 “총량 보유”에 치중해 있었고, 실제 사고는 **장부·운영·권한관리**에서 발생한다는 감독당국의 인식 전환으로 읽힌다. ⁷

거래소별 비교표

아래 표는 공개자료 기준으로 정리한 비교표다. 표의 “고객별 자산 분리 보장”은 **법적 의미와 실무적 의미**를 함께 적었다. “미확인”은 공식 공개자료에서 직접 확인하지 못했다는 뜻이며, “실시간 잔액증명”은 **실시간 공개형** 잔액증명만을 뜻하므로 분기별 외부 실사는 별도로 구분했다.

거래소	고객별 자산 분리 보장	보관 방식	자산관리 주체	회계·감사 증빙	고객통지·투명성	법적 근거·준수 평가	과거 사례 및 조치
업비트	법적: 예치금은 고유 재산과 분리해 은행 등 공신력 기관에 예치·신탁. 실무: 고객별 온체인 전용지갑은 미확인, 대신 내부 전자지갑과 고객별 장부관리 구조가 확인됨. ⁸	내부 전자지갑 + 별도 스테이킹 주소, 콜드 월렛 98.33% 공표. 핫/콜드 혼합 운용. ⁹	KRW는 케이뱅크 실명확인 계좌 체계, 디지털자산은 두나무 자체 보관 구조. ¹⁰	성현 회계법인 분기 실사보고서 공개, 2026년 1분기·2분기 공시 확인. ¹¹	분기 실사 공시, 2024 투명성 보고서 공개. 실시간 PoR/실시간 잔액증명은 공식자료 기준 미확인. ¹²	법정 구조를 약관·실사보고서에 반영하고, 콜드 비율은 법정치상회 공표. 다만 2025 FIU 제재는 AML·KYC 내부통제 취약성을 드러냄. ¹³	2019년 ETH 342,000개 해킹 발생, 회사 자산으로 총당하겠다고 공지. 2025년 FIU가 영업일부정지와 대표 제재를 통보하고 이후 과태료를 부과. ¹⁴

거 래 소	고객별 자 산 분리 보 장	보관 방식	자산관리 주체	회계·감사 증빙	고객통지· 투명성	법적 근거·준 수 평가	과거 사례 및 조치
빛 샘	법적: 예치금 분리 예치·신탁, 이용자 가상 자산과 회사 보유 자산 분리·동종·동량 보유를 공시. 실무: 고객별 온체인 전용지갑은 미확인. 15	원화는 외부 은행계좌, 가상자산은 핫/콜드 분리. 2025년 말 기준 콜드월렛 95.6%, 2024년 말 공시에서는 90% 이상·준비금 약 1,000억 원 수준을 제시. 16	KRW 제휴은행은 2025년 3월부터 KB국민은행으로 전환. 디지털자산은 거래소 자체 지갑 체계가 공개자료상 기본 구조. 17	기업 홈페이지에서 2026년 1분기 재무 실사 보고서 게시 확인. 분기 외부감사 실사를 공표. 18	약관 개정 공지, 이용 자보호법 안내, 재무 실사 보고서 공개. 실시간 PoR/실시간 잔액증명은 공식 자료 기준 미확인. 19	보관비율·준비금 수준은 법정 기준 상회로 공표했으나, 2026년 오지급 사태와 FIU 제재는 장부·업무통제의 약점을 노출. 20	2018년 대규모 해킹 때 보험이 재산피해를 충분히 커버하지 못한다는 지적이 있었고, 2026년에는 랜덤박스 BTC 오지급 사고가 발생해 당국이 긴급대응반을 구성했다. 21
코 인 원	법적: 원화 예치금은 관리기관에 예치·신탁, 파산·해산 등 시 우선지급에 협조한다는 약관을 둬. 실무: 내부 전자지갑과 핫/콜드월렛 비교 실사를 실시하지만 고객별 온체인 전용지갑은 미확인. 22	핫/콜드 혼합, 내부 전자지갑 기준 외부조회 시스템과 잔량 대사. 현재 콜드 비율은 공식 공시에서 미확인. 2026년 3월 기준 예금 102.37%, 가상자산 100.12% 보유 공시. 23	실명계좌 제휴은행은 카카오뱅크. 디지털자산은 코인원 자체 보관 구조로 읽힘. 24	2026년 3월 자산실사보고서 공시. 과거에는 동행·삼덕, 최근에는 대주회계법인까지 회계법인 변경 이력이 보인다. 25	예치금 이용료 안내, 분기 실사 공시. 실시간 PoR/실시간 잔액증명은 공식자료 기준 미확인. 26	약관상 우선 지급 절차까지 가장 명시적이지만, 현재 콜드비율·예치금 관리기관의 상세 구조 공시는 상대적으로 제한적이다. 2026년 FIU 종합검사 결과 조치 통보도 확인된다. 27	2025년 날리온 상장 직후 매도 중단 전 산오류가 발생했고, 2026년 FIU는 특금법 위반 사항 약 9만건을 확인했다고 발표했다. 2021년 일부 해킹 의혹에 대해 거래소 레벨 해킹은 사실이 아니라고 공지했다. 28

거래소	고객별 자산 분리 보장	보관 방식	자산관리 주체	회계·감사 증빙	고객통지·투명성	법적 근거·준수 평가	과거 사례 및 조치
코빗	법적: 예치금은 고유재산과 분리해 은행 등에 예치·신탁. 실무: 공개 AUP와 리저브 페이지상 고객 예치금 분리 보관과 회사 소유 지갑 기준 검증이 확인되며, 고객별 온체인 전용지갑은 미확인. ²⁹	2026년 1분기 자산실사 보고서 기준 가상 자산 보유 100.71% 공시, 2025년 4분기 AUP는 100.73% 보유와 자금 분리관리 확인. 2024년 공지에서는 80% 이상 콜드월렛 보관을 명시. ³⁰	실명계좌 은행은 신한은행. 가상자산은 회사 소유 전자 지갑 기준 외부 검증. ³¹	리저브 페이지에서 매 분기 자산실사 보고서 제공. 2025년 4분기 AUP는 고객자금·회사자금 분리와 지갑 보유수량 대사를 명시. ³²	별도 reserve 페이지 운영이 가장 눈에 띈다. 다만 실시간 PoR/실시간 잔액 증명은 공식자료 기준 미확인. ³³	이용자보호법 준수 공지를 선제적으로 냈고 자산공개 페이지도 운영하지만, 2025 FIU 검사에서 AML 위반이 적발되었고 서비스 연속성 이슈도 있었다. ³⁴	2025년 12시간 서비스 중단이 있었고, 고객자산-데이터는 안전하다고 설명했다. 2025년 말 FIU는 고객확인-거래제한의무 위반 약 2만2천건을 확인했다고 발표했다. ³⁵

표를 종합하면 네 거래소는 모두 **회사자산과 이용자자산의 분리, 은행 연계 원화 계정, 핫/콜드 혼합 구조, 분기 실사 또는 재무실사**라는 공통분모를 가진다. 그러나 공개자료의 깊이는 차이가 있다. 업비트와 코인원은 회계법인 실사 수치가 비교적 풍부하고, 코빗은 reserve 전용 페이지가 강점이며, 빗썸은 기업 홈페이지에 재무실사 보고서 전체 목록을 장기간 누적 공개하고 있다. 반면 네 곳 모두 이번 조사 범위에서는 **고객별 온체인 전용 분리보관이나 실시간 공개형 잔액증명 체계**를 확인하기 어려웠다. ³⁶

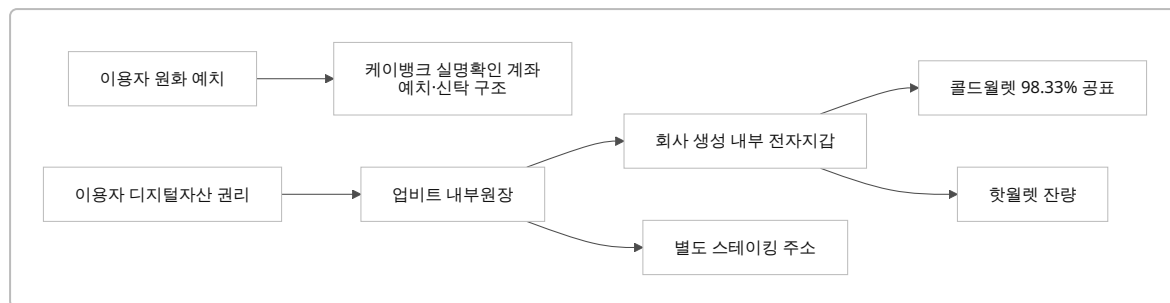
업비트

업비트의 공식 약관은 회원 예치금을 고유재산과 분리해 은행 등 공신력 있는 기관에 예치 또는 신탁한다고 규정하고 있고, 고객센터와 공지체계는 실명확인 입출금 은행으로 케이뱅크를 전제로 작동한다. 또한 성현 회계법인의 분기 실사보고서 검색 스크린샷은 업비트 디지털자산이 **회사 생성 내부 전자지갑**에 보관되고, 스테이킹 지원 자산은 **별도 스테이킹 주소**에 보관된다고 설명한다. 이는 업비트의 고객자산 구조가 “고객별 내부원장 + 회사 통제 지갑 + 분기 실사”라는 전형적 중앙화거래소 구조임을 보여준다. ³⁷

2025년 12월 업비트는 고객 디지털자산의 **98.33%를 콜드월렛에 보관**하고 있다고 공식 발표했다. 이는 법정 최소치 80%를 상당폭 상회하는 수치다. 다만 높은 콜드월렛 비율이 곧바로 완전한 고객별 분리를 뜻하지는 않는다. 2019년 업비트는 이더리움 핫월렛에서 ETH 342,000개가 비정상적으로 전송되는 사고를 공지했고, 당시 회사 자산으로 충당하겠다고 밝혔다. 여기에 더해 FIU는 2025년 두나무에 대해 미신고 사업자와의 거래금지 의무 위반, 고객확인 의무 위반 등으로 영업 일부정지와 대표이사 문책경고를 통보했고, 이후 과태료 부과를 확정했다. 즉 업비트의 강점은 보관율과 공식 밀도지만, 취약점은 **자체지갑 집중 구조와 AML·KYC 내부통제 결함이 실제 제재로 이어졌다는 점**이다. ³⁸

업비트의 투명성은 국내 거래소 중 가장 체계적인 편이다. 2024년 업계 최초의 투명성 보고서를 발간했고, 2026년 1분기·2분기 분기 실사공시도 확인된다. 그러나 이 실사보고서는 회계감사기준상 “감사”나 “검토”가 아니라 **합의된 절차 수행 결과 보고서**라는 점이 중요하다. 다시 말해, 이용자 입장에서 업비트는 “상대적으로 높은 공개 수준”을 갖췄지만, 여전히 **실시간 고객별 잔액증명, 온체인 주소 전수공시, 키 관리 거버넌스의 세부 공개**에는 미치지 못한다. 개선권고는

두 가지다. 첫째, 고객센터 총량과 지갑 총량의 차이를 보여주는 **일별 또는 최소 시간단위 대사 지표**를 공개하는 것, 둘째, 핫·콜드·스테이킹 주소 간 자산 이동의 권한통제 구조를 보다 구체적으로 설명하는 것이다. 39



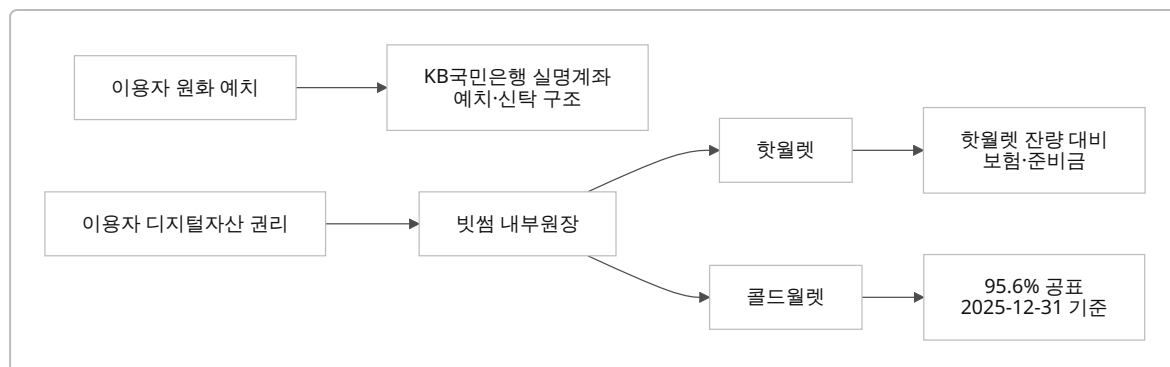
위 도식은 업비트 약관, 고객센터 안내, 성현 회계법인 실사보고서 요약, 2025년 콜드월렛 비율 공시를 바탕으로 재구성했다. 40

빗썸

빗썸은 2024년 7월 약관 개정을 통해 예치금을 고유자산과 분리해 은행 등 공신력 있는 기관에 예치 또는 신탁한다고 명시했고, 이용자보호법 시행 안내 공지에서는 **이용자 예치 가상자산과 거래소 고유 가상자산을 분리 보관하고 동종·동량으로 실질 보유**해야 한다고 설명했다. 기업 홈페이지의 사업소개 페이지는 원화자산을 외부 은행계좌에, 가상자산을 핫월렛과 콜드월렛에 별도 보관하며 **지급준비율 100% 이상**을 유지한다고 밝힌다. 41

보관 구조 측면에서 빗썸은 최근 가장 공격적으로 수치를 공개한 거래소다. 2026년 1월 공지에서 빗썸은 2025년 12월 31일 기준 고객 자산의 **95.6%를 콜드월렛에 분리 보관**한다고 발표했고, 2024년 11월 공지에서는 법정 기준 80%보다 높은 **90% 이상 콜드월렛 보관, 분기별 외부감사 실사 공개, 법정 기준의 3배 수준 준비금 약 1,000억 원**을 언급했다. 또 원화 제휴은행은 2025년 3월 NH농협은행에서 KB국민은행으로 공식 전환됐다. 42

그러나 빗썸의 취약점은 최근 사건이 분명하게 드러났다. 2026년 초 “랜덤박스 비트코인 오지급” 사고가 발생했고, 금융위는 이를 계기로 FIU·금감원·DAXA와 함께 긴급대응반을 꾸려 업계 전반의 상시 잔고대사와 다중승인 체계를 요구했다. 빗썸은 외부 해킹이 아니며 고객 자산 손실은 없다고 설명했지만, 사건의 본질은 콜드월렛 비율이 아니라 **장부·보상지급·수작업 통제 실패**였다. 더구나 FIU는 2026년 3월 빗썸에 대해 특금법상 고객확인, 거래제한, 자료보존의무 위반 등 약 665만건을 확인했다고 발표했다. 이는 자산보호법 위반이 아니라 AML 위반이지만, 이용자 입장에서 **내부통제 전반의 신뢰도 문제**로 읽힌다. 강점은 높은 콜드 비율과 비교적 장기적인 재무실사 공개 습관이고, 취약점은 권한관리·업무프로세스·검증자동화다. 개선권고는 **수작업 개입 거래의 원천 차단, 재무실사 주요 수치의 웹상 즉시 식별 가능 공개, 실시간 대사 상태판 공개**다. 43



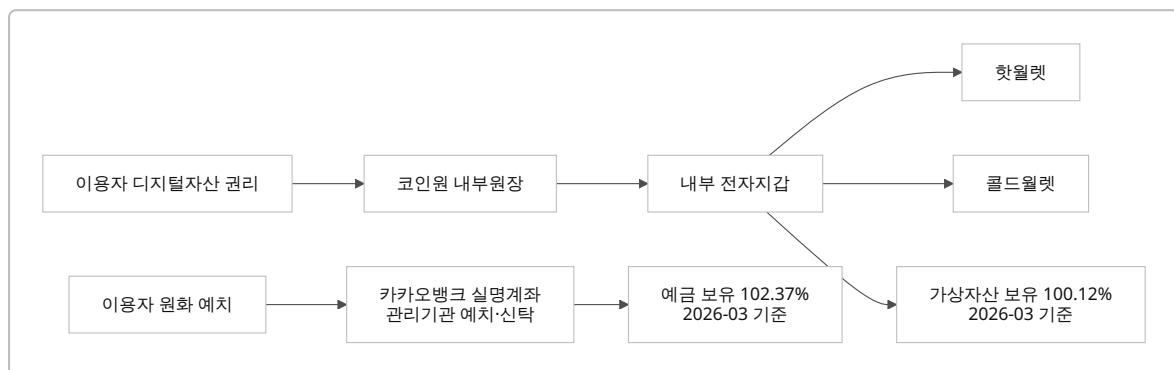
위 도식은 약관 개정 공지, 이용자보호법 안내, KB국민은행 전환 공지, 보안 공지의 콜드월렛 수치, 그리고 기업 소개 페이지를 근거로 재구성했다. 44

코인원

코인원은 네 거래소 중 약관 문구가 가장 직접적이다. 기본약관은 원화 예치금을 관리기관에 예치 또는 신탁해야 하고, 회원은 예치금 이용료를 받을 자격이 있으며, 예치금을 양도·담보제공할 수 없다고 규정한다. 더 나아가 코인원은 신고 말소, 해산·합병, 파산선고 시 회원 청구에 따라 원화 예치금이 법이 정한 절차에 따라 **회원에게 우선 지급되도록 관리기관에 적극 협조**한다고 약관에 적시하고 있다. 이 문구는 “예치금 분리”를 넘어 **우선변제 절차 협력**까지 계약상 명문화했다는 점에서 의미가 있다. ⁴⁵

실제 운영 공시는 2026년 3월 자산실사보고서가 가장 유용하다. 코인원은 대주회계법인을 통해 예치금과 가상자산에 대한 실사를 진행했고, 회원 예치수량 대비 **예금 102.37%, 가상자산 100.12%**를 보유했다고 공시했다. 또 실사방법으로는 금융기관 잔액확인과 함께, **회사의 내부 전자지갑을 외부조회시스템과 핫월렛·콜드월렛 수량과 비교**하는 방식을 사용했다고 밝혔다. 실명계좌 제휴은행은 카카오뱅크이며, 고객지원 문서도 코인원의 실명계좌 제휴은행이 카카오뱅크라고 명시한다. 다만 코인원은 업비트·빗썸과 달리 **현재 콜드월렛 비율 수치**를 공식 공시에서 전면 공개하지 않고 있어, 보관구조의 정량적 투명성은 상대적으로 약하다. ⁴⁶

코인원의 약점은 최근 전산사고와 감독당국 조치에서 드러났다. 2025년 날리온 상장 직후 매도 기능이 일시 중단되는 사고가 발생했고, 거래 재개 후 급락이 이어지면서 이용자 불만이 커졌다. 2026년 4월 FIU는 코인원에 대해 미신고 사업자와의 거래금지, 고객확인, 거래제한의무 등 특구법 위반 약 9만건을 확인했다고 발표했다. 코인원은 2021년 일부 언론의 “거래소 해킹” 보도에 대해 거래소 수준의 해킹이나 정보유출은 사실이 아니라고 공정한 바 있지만, 이용자 보호 관점에서 핵심 쟁점은 단순 해킹 여부보다 **시스템 장애와 운영통제의 예방 가능성**이다. 강점은 우선지급까지 포괄한 약관 설계와 최신 분기 실사 수치의 공개이고, 취약점은 콜드비율·예치금 관리기관 세부구조·실시간 대사 수준의 낮은 공개도다. 개선권고는 **콜드월렛 비율과 대사주기 공개, 예치금 관리기관 구조의 명시, 신규상장·이벤트성 거래에서의 사전 검증 절차 공개**다. ²⁸



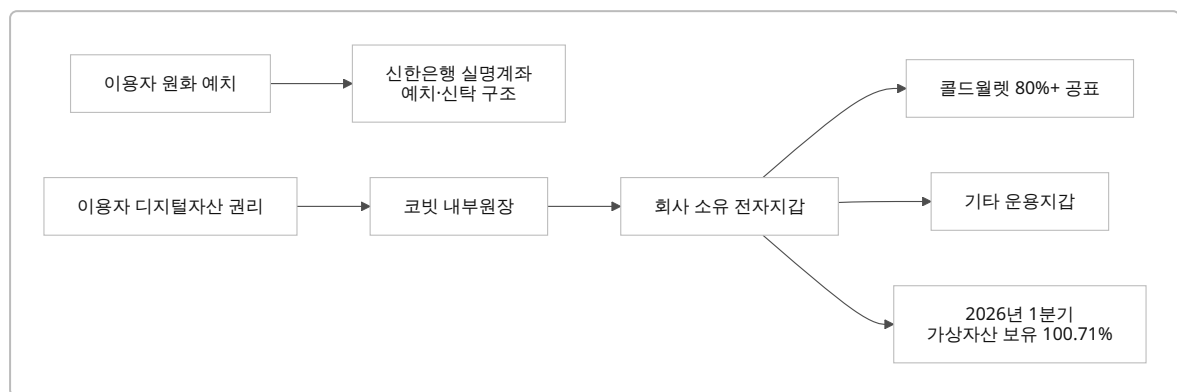
위 도식은 코인원 기본약관, 카카오뱅크 실명계좌 안내, 2026년 3월 자산실사 공지를 바탕으로 재구성했다. ⁴⁷

코빗

코빗은 공개구조가 가장 “보수적”이지만, 리저브 페이지를 별도로 운영한다는 점에서 독특하다. 검색 결과 기준 코빗의 이용약관은 예치금을 고유재산과 분리해 은행 등 법령상 공신력 있는 기관에 예치 또는 신탁한다고 규정하고, 실명계좌 안내와 법인서비스 페이지는 현재 신한은행 실명계좌 체계를 분명히 보여준다. 2024년 이용자보호법 시행 안내 공지에서는 이용자 예치 가상자산의 **80% 이상을 콜드월렛에 안전하게 보관**한다고 밝히고 있다. ⁴⁸

리저브 측면에서 코빗은 대외 메시지가 분명하다. 검색 인덱스상 reserve 페이지는 “자산실사 보고서는 외부 회계법인 이 매 분기 자산실사를 시행하여 고객예치금의 분리 보관 및 보유 가상자산 수량을 확인하여 작성”한다고 설명하고, 2026년 1분기 자산실사 보고서 기준 **가상자산 보유 100.71%**를 제시한다. 또 2025년 4분기 AUP는 금융기관 잔액증명서와 회사 명세서를 대사해 **고객자금과 회사자금이 분리 관리**되고 있음을 확인했고, 회사 소유 전자지갑 기준 고객 예치 디지털자산 대비 **100.73%**를 보유한 것으로 기재했다. 즉 코빗은 공개 접근성이 완벽하진 않지만, **외부 회계법인 AUP와 reserve 페이지를 결합한 구조가 비교적 명확**하다. ⁴⁹

반면 취약점도 분명하다. 2025년 6월 코빗은 약 12시간의 서비스 중단을 겪었고, 회사는 내부 네트워크 문제이며 해킹이나 고객정보 유출은 없었다고 설명했다. 같은 해 말 FIU는 코빗에 대한 현장검사 결과 고객확인업무·거래제한의무 위반이 약 2만2천건 확인됐다고 발표했다. 자산보호법상 분리보관 위반이 공표된 것은 아니지만, 이용자 자산을 보관하는 플랫폼으로서 **서비스 연속성과 AML 통제**의 미비는 실질적 신뢰비용으로 이어진다. 코빗의 강점은 reserve 페이지의 존재와 분기 실사 체계이고, 취약점은 공개 접근성의 불편, 최신 약관·리저브 정보의 웹 인덱싱 한계, 운영 중단 리스크다. 개선권고는 reserve 페이지에 **원화 예치금 대사 정보와 콜드월렛 비율 추이**를 함께 시각화하고, 장애 발생 시 **자산 접근권과 출금권 보장 계획**을 정형화해 공개하는 것이다. 50



위 도식은 코빗 약관 검색결과, 신한은행 서비스 안내, reserve 페이지, 2025년 4분기 AUP, 2024년 이용자보호법 안내 공지를 기반으로 재구성했다. 51

규제 쟁점과 실무 권고

가장 큰 법적 공백은 “**이용자 자산 분리**”와 “**고객별 자산 특정 가능성**”이 동일하지 않다는 점이다. 현행 체계는 회사 자산과 이용자 자산의 분리, 고객별 거래내역 분리 관리, 콜드월렛 비율, 보험·준비금 등을 요구하지만, **개별 이용자 단위의 온체인 주소 분리, 파산절차에서의 독립 재산성, 실시간 총량 검증**까지는 명문화하지 않는다. 그래서 고객은 법률상 보호를 받더라도, 실제로는 거래소 내부원장과 운영 통제에 상당 부분 신뢰를 위임한다. 이는 현재 한국의 고객자산 보호가 “은행신탁형 원화 보호”에는 가까워졌지만, **디지털자산 커스터디의 법적 성격**은 아직 충분히 제도화되지 않았음을 의미한다. 6

두 번째 쟁점은 **외부검증의 성격**이다. 업비트와 코빗 자료에서 확인되듯 많은 “실사보고서”는 회계감사나 검토의견이 아니라 **합의된 절차 수행 결과 보고서(AUP)**에 가깝다. 이는 중요한 검증수단이지만, 내부통제의 설계·운영 효과성이나 잠재적 부위 위험까지 포괄해 “적정” 의견을 내는 회계감사와는 다르다. 따라서 향후 입법 또는 감독규정 개정 시에는 분기별 AUP 외에 **표준화된 내부통제 검증 항목, 잔고대사 로그 검증, 핵심 지갑 키 관리 통제 검증**을 추가하는 것이 바람직하다. 이 평가는 실사보고서 자체의 문구와 2026년 금융위의 제도개선 방향을 함께 볼 때 자연스럽게 도출된다. 52

세 번째 쟁점은 **보안 리스크의 중심이 해킹에서 운영통제로 이동**하고 있다는 점이다. 2018년과 2019년의 해킹은 콜드월렛·보험·핫월렛 축소 중심의 대응을 촉발했지만, 2026년 빗썸 오지급 사태는 고객자산 침해가 “외부 해킹”이 아니라 **단위 입력, 장부 검증, 지급 승인, 계정 분리, 자동대사 미흡**에서도 발생할 수 있음을 보여줬다. 그래서 금융위가 5분 주기 상시대사, 다중승인, 자동 검증, 위험관리위원회, 준법감시 프로그램을 요구한 것은 방향이 맞다. 입법적으로는 이를 2단계 디지털자산법에 반영해 **법정 의무**로 끌어올릴 필요가 있다. 53

네 번째 쟁점은 **공시의 비표준성**이다. 현재 업비트는 투명성 보고서와 분기 실사공시, 빗썸은 재무실사 보고서 목록 공개, 코인원은 분기별 자산실사 공시, 코빗은 reserve 페이지라는 식으로 형식이 제각각이다. 네 곳 모두 광의의 “투명성 공개”는 하고 있지만, 이용자가 거래소 간 비교를 쉽게 할 수준의 **표준화된 공시 포맷**은 아직 없다. 예컨대 콜드월렛 비율, 핫월렛 익스포저, 준비금/보험 한도, 원화 예치금 관리기관, 대사주기, 외부감사 유형, 장애 발생 시 보상기준, 고객별 장부 분리 방식 등을 금융위가 통일 포맷으로 정하게 하면 시장 규율이 훨씬 강해진다. 2025년 법인·거래소 매도 가

이드라인, 2025년 대여서비스 가이드라인 논의는 이미 1단계 법만으로는 세부 영업행위를 모두 커버하기 어렵다는 사실을 보여준다. 54

거래소에 대한 실무 권고는 세 가지다. 첫째, **상시 잔고대사 결과를 최소 일 단위로 외부 공개**하고, 이벤트·보상지급·수작업 정산은 별도 계정과 별도 승인흐름으로 완전히 분리해야 한다. 둘째, **실시간에 준하는 reserve 대시보드**를 만들어 “이용자 총잔고 대비 보유량”과 “핫월렛 익스포저”를 표준화해 보여줄 필요가 있다. 셋째, 온체인 주소를 모두 공개하기 어렵다면 적어도 **지갑군의 구조, 키관리 원칙, 긴급 이전 프로세스, 스테이킹 주소 관리원칙** 정도는 공시해야 한다. 이는 2026년 금융위 간담회 방향과 각 거래소의 현재 공개 수준을 비교했을 때 가장 현실적인 개선안이다. 55

규제당국에 대한 권고는 보다 제도적이다. **거래소별 공시 서식의 표준화, 고객별 자산 특정 가능성에 대한 최소기준 마련, 실사보고서의 AUP와 회계감사의 역할 구분, 핫월렛 잔량 위험 한도와 보험·준비금 산식의 공시 의무화, 파산 시 이용자 디지털자산 귀속 및 반환절차의 명문화**가 필요하다. 또한 FIU의 AML 검사와 금융위/FSS의 이용자보호 검사를 서로 분절적으로 보지 말고, 고객자산 관리라는 하나의 내부통제 틀에서 결합해 봐야 한다. 2026년 코인원·빗썸·코빗, 2025년 업비트 제재는 모두 “자산 그 자체의 부족”보다 **업무처리, 고객확인, 거래제한, 운영통제의 실패**가 신뢰를 훼손한다는 점을 반복해서 보여준다. 56

이용자에 대한 권고는 비교적 단순하다. 거래소 선택 시 “수수료”와 “종목 수”보다 먼저 ① **실명계좌 은행과 예치금 구조**, ② **최신 분기 실사보고서 존재 여부**, ③ **콜드월렛·준비금 공개 수준**, ④ **장애·오지급·제재 이력**, ⑤ **공지와 보상 절차의 명확성**을 확인해야 한다. 그리고 장기보유 자산은 법적 분리보관 의무가 있더라도 거래소 리스크를 완전히 제거하지 못하므로, 거래 목적이 아닌 보관 목적이려면 개인지갑 또는 별도 커스터디 대안까지 병행 검토하는 것이 합리적이다. 이 권고 역시 현행 제도가 “거래소 내 보호”는 강화했지만 “거래소 외 독립 보관”을 대체하는 수준은 아니라는 이번 조사결과에 근거한다. 57

링크는 아래 인용을 클릭하면 원문 URL로 연결된다.

기관/출처	문서명	날짜	원문
금융위원회	「내일(7.19일)부터 「가상자산이용자보호법」이 시행됩니다」	2024-07-17	58
금융위원회	「「가상자산이용자보호법 시행령」 제정안」	2024-06-25	59
법제처	「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 검색결과	현행	60
금융위원회	「이용자 자산에 대한 상시 점검 시스템을 구축하고 금융회사 수준으로 내부통제체계를 강화하겠습니다」	2026-04-06	7
금융정보분석원	「가상자산사업자 신고 현황(2026.4.30. 기준)」	2026-05-07	61
업비트	「업비트 이용약관」	현행 인덱스	62
업비트	「디지털 자산 및 예치금 실사보고서 결과 공개」	2026-01-29 / 2026-04 공지 인덱스	63
업비트	「2024 업비트 투명성 보고서」	2024-07-18	64
빗썸	「빗썸 이용약관 개정 공지」	2024-07-10	65
빗썸	「2024.07.19 가상자산이용자보호법 시행 안내」	2024-07-19	66

기관/출처	문서명	날짜	원문
빗썸	「원화 입출금 은행 전환 예정 안내 - KB국민은행」	2025-01-13	67
빗썸	「빗썸 7년 연속 보안사고 0건」	2026-01-30	68
코인원	「기본약관」	2026-01-01 시행본 인덱스	45
코인원	「가상자산 및 원화자산 실사보고서 공개(2026년 3월 기준)」	2026-04	23
코인원	「고객확인 및 계좌 연결 간소화 안내」	2024-12-22	69
코빗	「거래소 이용약관」 검색결과	현행 인덱스	70
코빗	「reserve 페이지 / 2026년 1분기 자산실사 보고서」	2026년 1분기 인덱스	71
코빗	「KORBIT 합의된 절차 수행결과 보고서(AUP)」	2025-4Q	72
FIU/금융위	두나무·빗썸·코인원·코빗 종합검사 결과 조치 통보	2025-02-25 / 2026-03-17 / 2026-04-14 / 2025-12-31	73

최종적으로, 국내 4대 거래소의 고객자산 관리 수준은 **과거보다 크게 제도화**되었지만, 아직 “**고객별 특정 가능한 분리 보관**”과 “**실시간 검증 가능한 분리보관**” 단계까지는 도달하지 못했다. 따라서 현재 한국 시장의 현실적 결론은 이렇다. **원화 예치금 보호는 은행·신탁 구조 덕분에 상대적으로 강해졌고, 디지털자산 보호는 여전히 거래소 자체 커스터디와 내부원장 신뢰에 크게 의존한다.** 향후 입법과 감독은 바로 이 비대칭을 줄이는 방향으로 설계되어야 한다. 74

1 5 13 57 58 74 <https://www.fsc.go.kr/no010101/82682>

<https://www.fsc.go.kr/no010101/82682>

2 61 <https://www.kofiu.go.kr/kor/notification/notice.do>

<https://www.kofiu.go.kr/kor/notification/notice.do>

3 4 6 60 <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=230565>

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=230565>

7 43 55 [https://www.fsc.go.kr/no010101/86636?](https://www.fsc.go.kr/no010101/86636?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

[curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=](https://www.fsc.go.kr/no010101/86636?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

<https://www.fsc.go.kr/no010101/86636?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>

8 37 40 62 업비트 이용약관

https://static.upbit.com/terms/service_terms.html?utm_source=chatgpt.com

9 52 두나무 주식회사의 디지털자산 및 예치금 실사보고서

https://static.upbit.com/reports/upbit_asset_report_202604.pdf?utm_source=chatgpt.com

10 업비트(UPbit) 고객센터

https://support.upbit.com/hc/ko?utm_source=chatgpt.com

11 36 63 디지털 자산 및 예치금 실사보고서 결과 공개 (2026 ...

https://www.upbit.com/service_center/notice?id=5979&view=share&utm_source=chatgpt.com

12 39 64 투명성 보고서

https://static.upbit.com/reports/transparency_report/upbit_transparency_report_2024.pdf?utm_source=chatgpt.com

- 14 https://www.upbit.com/service_center/notice?id=1085
https://www.upbit.com/service_center/notice?id=1085
- 15 19 41 44 65 **빗썸 이용약관 개정 공지 - 공지사항 - No.1 가상자산 플랫폼, 빗썸**
https://feed.bithumb.com/notice/1644920?utm_source=chatgpt.com
- 16 **Bithumb > 사업소개 > EXCHANGE**
https://www.bithumbcorp.com/ko/business/exchange_bithumb.php?utm_source=chatgpt.com
- 17 67 **[중요] 원화 입출금 은행 전환 예정 안내 - KB국민은행 - 공지사항**
https://feed.bithumb.com/notice/1645407?utm_source=chatgpt.com
- 18 <https://www.bithumbcorp.com/ko/company/report.php>
<https://www.bithumbcorp.com/ko/company/report.php>
- 20 42 68 **빗썸 7년 연속 해킹 '0건', 업계 연속 보안 사고 속 독보적 기록**
https://feed.bithumb.com/notice/1651735?utm_source=chatgpt.com
- 21 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180621084500002>
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180621084500002>
- 22 27 45 47 **코인원(Coinone)**
<https://coinone.co.kr/terms/basic>
- 23 46 <https://coinone.co.kr/info/notice/5365>
<https://coinone.co.kr/info/notice/5365>
- 24 69 **고객확인 및 계좌 연결 간소화 안내 (iOS 업데이트)**
https://coinone.co.kr/info/notice/3658?utm_source=chatgpt.com
- 25 **가상자산 및 원화자산 실사보고서 공개 (2024년 03월 기준)**
<https://coinone.co.kr/info/notice/3005>
- 26 **코인원(Coinone)**
<https://coinone.co.kr/support/deposit-fee>
- 28 https://www.newsis.com/view/NISX20250325_0003112957
https://www.newsis.com/view/NISX20250325_0003112957
- 29 48 51 70 **이용약관**
https://www.korbit.co.kr/terms/terms-and-conditions/market?utm_source=chatgpt.com
- 30 32 33 49 71 <https://www.korbit.co.kr/reserve/>
<https://www.korbit.co.kr/reserve/>
- 31 **코빗(korbit) - 대한민국 최초 가상자산 거래소**
https://korbit.co.kr/biz/?utm_source=chatgpt.com
- 34 **가상자산이용자보호법 관련 규제를 준수하여 이용자 보호에 ...**
https://www.korbit.co.kr/notice/detail?noticeId=78J8zIHF1xXAbslmmOy4T&utm_source=chatgpt.com
- 35 50 <https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1265494>
<https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1265494>
- 38 **업비트 | 가장 신뢰받는 디지털 자산 거래소**
https://www.upbit.com/service_center/press?id=5844&utm_source=chatgpt.com
- 53 <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=141970>
<https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=141970>

54 [https://www.fsc.go.kr/no010101/84478?](https://www.fsc.go.kr/no010101/84478?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

[curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=](https://www.fsc.go.kr/no010101/84478?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

<https://www.fsc.go.kr/no010101/84478?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>

56 73 [https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?](https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

[curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=](https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

<https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>

59 [https://www.fsc.go.kr/po010101/82530?](https://www.fsc.go.kr/po010101/82530?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=1&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

[curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=1&srchEndDt=&srchKey=&srchText=](https://www.fsc.go.kr/po010101/82530?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=1&srchEndDt=&srchKey=&srchText=)

<https://www.fsc.go.kr/po010101/82530?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=1&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>

66 2024.07.19 가상자산이용자보호법 시행 안내 - 공지사항

https://feed.bithumb.com/notice/1644953?utm_source=chatgpt.com

72 코빗 - KORBIT 합의된 절차 수행결과 보고서(AUP)

https://assets.ctfassets.net/2h7c9oe6s61w/2aNeoZijgB7OdxXBKOQsR1/717c1482b1d2e9461fbfab234f19938f/2025-4Q-Korbit-Report.pdf?utm_source=chatgpt.com